

Nr. 265 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 23. November 1935

R 43 II/530, Bl. 145, 147 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront.

Gegen den von dem Stellvertreter des Führers mit Schreiben vom 14. November 1935 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront² habe ich in formeller und materieller Hinsicht schwere Bedenken.

1. Der § 1 Abs. 1 schafft Unklarheiten. Er will offenbar eine neue Form der juristischen Person schaffen, unterläßt es aber, das Wesen dieser neuen juristischen Person irgendwie zu bestimmen und ihre Unterschiede zu den bereits bestehenden Formen der juristischen Person aufzuzeigen. Ich bin durchaus damit einverstanden, daß die Deutsche Arbeitsfront als nationalsozialistische Gemeinschaft bezeichnet wird; es ist aber unumgänglich notwendig, dann, wie in dem mit meinem Schreiben vom 23. Oktober 1935 – I A 11706/3602 – vorgelegten Entwurf³, hinzuzufügen, daß sie im *Rechtsverkehr* die Stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts hat, oder besser, daß sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.

2. Auch der Fassung des § 3 im Entwurf des Stellvertreters des Führers kann ich nicht zustimmen. Sie schließt jede staatliche Aufsicht nicht nur über die Deutsche Arbeitsfront, sondern auch über ihre Unternehmungen aus. Das würde bedeuten, daß z.B. die Arbeiterbank⁴ oder irgendwelche gewerblichen Betriebe der Deutschen Arbeitsfront von allen sonst durch Reichsgesetz für Betriebe solcher Art vorgeschriebenen Aufsichtsrechten und Aufsichtspflichten des Staates ausgenommen wären. Das halte ich nicht für angängig. Ich bin dagegen damit einverstanden, daß die Vorschriften über die Finanzgebarung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung finden, wie dies im § 3 Abs. 2 des mit meinem Schreiben vom 23. Oktober 1935 übersandten Entwurfs bestimmt war. Nachdem der Stellvertreter des Führers darauf hingewiesen hat, daß die Satzung der Deutschen Arbeitsfront nicht von heute auf morgen erlassen werden könne, bin ich bereit, den Satz 1 des Abs. 2 des § 3 meines Entwurfs: „Die Finanzgebarung der Deutschen Arbeitsfront wird durch die Satzung geregelt“, zu streichen, damit nicht der Eindruck entstehen kann, als ob es in der möglicherweise bis zum Erlaß der Satzung noch vergehenden geraumen Zeit an einer geordneten Finanzgebarung fehle. Ich halte es aber aus politisch-psychologischen Gründen für wünschenswert, über die Finanzgebarung einer für das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben des Volkes so wichtigen Organisation wie der Deutschen Arbeitsfront auch etwas *Positives* zu sagen. Aus diesem Grunde erscheint es mir zum mindesten notwendig, daß der Abs. 3 des § 3 meines Entwurfs (ausdrückliche Aufrechterhaltung des § 5 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes

¹ Irrtümlich an die Präsidialkanzlei adressiert, aber der Reichskanzlei zugeleitet. – Eine inhaltlich nahezu deckungsgleiche Stellungnahme gab der RWiM mit Schreiben vom 29. 11. 35 ab; R 43 II/530, Bl. 152–154. Auch der RFM pflichtete am 5.12. der Kritik des RIM bei; ebd. Bl. 155 f. Vgl. allgemein SPOHN S. 177 f.

² Dok. Nr. 262.

³ Dok. Nr. 250.

⁴ Die im Eigentum der DAF befindliche „Bank der Deutschen Arbeit“.

November 1935

zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935) stehen bleibt. Das bedeutet: Die Deutsche Arbeitsfront untersteht der Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP; die sonstigen gesetzlich bestimmten Aufsichtsrechte – abgesehen von den aufgeführten Vorschriften des Gesetzes zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft⁵ – bleiben unberührt⁶.

3. Ich halte es (§ 4) für erforderlich, im Gesetz selbst, wie das auch sonst üblich ist, zu bestimmen, daß der Stellvertreter des Führers bei Erlaß der Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften an das Einvernehmen mit mir und den sonst beteiligten Reichsministern gebunden ist, wie dies von sämtlichen beteiligten Reichsministern verlangt wird.

Der mit meinem Schreiben vom 23. Oktober 1935 – I A 11706/3602 – übersandte Entwurf wird mit der Änderung, daß im § 3 Abs. 2 der bisherige Satz 1: „Die Finanzgebarung der Deutschen Arbeitsfront wird durch die Satzung geregelt“, gestrichen ist, nochmals beigelegt⁷ und mit dieser Maßgabe ausdrücklich aufrechterhalten.

Grundsätzlich darf ich noch bemerken, daß m. E. eine Gesetzesvorlage nur durch einen Ressortminister, nicht aber selbständig durch einen Minister ohne Geschäftsbereich eingebracht werden kann. Zur selbständigen Einbringung von Gesetzesvorlagen bedürfte der Minister ohne Geschäftsbereich zunächst eines genau abgegrenzten Geschäftsbereichs, um keine Verwirrung der Zuständigkeiten mit anderen Ministerien hervorzurufen. Er bedürfte weiter eines besonderen Reichsbeamtenapparates mit eigenem Etat⁸.

40 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlage sind beigelegt.

Frick

⁵ Vom 24. 3. 34 (RGBl. I S. 235), Abschnitt I: Beiträge-Gesetz.

⁶ Noch weitergehend hierzu der RFM in seiner Stellungnahme vom 5. 12. 35 (o. Anm. 1): „Vom Standpunkt meines Ressorts wäre es allerdings, besonders im Interesse der Schonung der Steuerkraft der Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront, wünschenswert, die Deutsche Arbeitsfront unter das Beiträge-Gesetz und somit hinsichtlich der Umlagen und Beiträge, ohne daß dadurch die Befugnisse des Reichsschatzmeisters der NSDAP beeinträchtigt zu werden brauchten, unter die Mitaufsicht des Reichsministers der Finanzen zu stellen. Ich würde es daher begrüßen, wenn § 3 Absatz 2 des Entwurfs des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern beseitigt werden könnte.“

⁷ R 43 II/530, Bl. 146.

⁸ Dem RIM war noch nicht bekannt, daß Hitler am 22. 11. 35 die Federführung für das DAF-Gesetz auf den StdF übertragen hatte; s. Dok. Nr. 262 Anm. 1. Lammers teilte dies dem RIM und dem StdF erst am 28. 11. mit und stellte in Aussicht, den GesEntw. in der Kabinettsitzung vom 13. 12. 35 mündlich zu verhandeln; R 43 II/530, Bl. 144, 148 f. Der RIM bat daraufhin, sein Schreiben als Widerspruch zum Entwurf des StdF zu betrachten; ebd. Bl. 151, 156. Dessen Erwiderung s. Dok. Nr. 274.

Zitierhinweis

Nr. 265 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 23. November 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d265>